

1500127-07.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... por ato infracional equiparado ao crime de tráfico desde 2015 e cumpriu três medidas sócio-educativas pela prática de atos infracionais dessa natureza em 2016, 2017 e 2018 (fl. 42), o que por si comprova que se trata de jovem que, apesar da pouquíssima idade, envolveu-se e se mantém envolvido com o tráfico de forma continuada e permanente, o que impede o seu reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500127-07.2022.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-07.2022.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076642/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 23723747 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 700/22/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2076642 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 700/22/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARTUR DE OLIVEIRA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ARTUR DE OLIVEIRA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 19 de março de 2022, às 19h30min, na Rua Aracy Jorge Neder, n.º 112, Vila Brizola/Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, cinco porções grandes - com massa de 257,94 gramas - de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 121) e defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 141/142).

A decisão de fls. 143/144 recebeu a denúncia, no dia 26 de maio de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 172).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas três testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 16/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 160/162.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico. Disse que é usuário e que tinha saído da cadeia pela prática de um crime de descumprimento de medida protetiva fazia pouco tempo e que não estava conseguindo manter o seu vício.

Afirmou que foi a uma biqueira apenas para uma compra e que aceitou guardar a substância entorpecente para um traficante. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que não é verdade que estava levando uma pedra de crack consigo, mas sim que as cinco pedras estavam dentro da bolsa. Respondeu ainda que as duas balanças de precisão também estavam dentro da bolsa.

A confissão do réu quanto ao tráfico, caracterizado pela guarda dos 257,94 gramas de crack, foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial militar Edmilson Rodrigues afirmou que, em patrulhamento de rotina, foram parados por um morador, que lhes denunciou que o réu estava fazendo a distribuição de droga na frente de sua casa. Disse que foram ao local e que o réu realmente estava na frente de sua casa, tendo sido abordado e localizada, no bolso esquerdo de sua bermuda, uma pedra bruta de crack envolta em uma sacola amarela. Narrou que o réu foi inquirido e de imediato respondeu que dentro da casa havia mais droga, mas que sua companheira não tinha conhecimento. Afirmou que, dentro do armário da cozinha, foi localizada uma bolsa contendo quatro pedras brutas de crack e duas balanças de precisão.

Considerando a confissão do réu e a narrativa do policial militar, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ARTUR DE OLIVEIRA GOMES, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nem a natureza do crack e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se

transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em segunda fase, considero as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Embora o réu não registre antecedentes na maioridade, tem sido apreendido por ato infracional equiparado ao crime de tráfico desde 2015 e cumpriu três medidas sócio-educativas pela prática de atos infracionais dessa natureza em 2016, 2017 e 2018 (fl. 42), o que por si comprova que se trata de jovem que, apesar da pouquíssima idade, envolveu-se e se mantém envolvido com o tráfico de forma continuada e permanente, o que impede o seu reconhecimento como pequeno traficante eventual.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que o seu envolvimento com o tráfico vem desde 2015 (fl. 42) e que a sua conduta na maioridade corrobora a sua intenção de continuar a fazer do tráfico o seu modo de vida.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ARTUR DE OLIVEIRA GOMES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Quanto às balanças de precisão apreendidas nos autos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino sejam encaminhadas para destruição após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA